

Số: /2026/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
**Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý
hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;*

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ;

*Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt
động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.*

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.

2. Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của
UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) ban hành Quy chế quản lý hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định hết hiệu lực kể
từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài;
- Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành
pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TTPVHCC;
- Lưu: VT, T2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Lịch

QUY CHẾ
Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
trên địa bàn tỉnh Gia Lai
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền và phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (sau đây viết tắt là PCPNN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân khác (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị) có liên quan đến công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

b) Các tổ chức PCPNN đang hoạt động hoặc có kế hoạch hoạt động tại tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN

1. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN là một bộ phận của công tác đối ngoại, đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Đảm bảo hoạt động của các tổ chức PCPNN phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích của tỉnh Gia Lai và chính sách đại đoàn kết dân tộc; không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN phải gắn với việc vận động, tranh thủ nguồn viện trợ PCPNN, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong từng thời kỳ.

4. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đối với công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Chương II
NỘI DUNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ PHÂN CẤP
THẨM QUYỀN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC
PCPNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 3. Nội dung quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN

1. Quản lý các hoạt động của tổ chức PCPNN, bao gồm:
 - a) Các đoàn PCPNN được mời đến tỉnh làm việc;
 - b) Các đoàn PCPNN đi khảo sát, thiết kế, lập dự án hoặc có nhu cầu đến tỉnh làm việc;
 - c) Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, dự án đã được phê duyệt; các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo khác.
2. Tham gia ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN.
3. Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh.
4. Các nội dung quản lý khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

- 1 Quyết định các hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quy chế này; hoạt động của các tổ chức PCPNN có nội dung phức tạp, nhạy cảm trong khuôn khổ đã được cấp có thẩm quyền của Trung ương cho phép.
2. Quyết định hoạt động của các tổ chức PCPNN chưa đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh hoặc chưa được cấp Giấy đăng ký hoạt động nhưng có thiện chí hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.
3. Tham gia ý kiến cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký của tổ chức PCPNN trong trường hợp có nội dung phức tạp, nhạy cảm hoặc có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị chức năng của tỉnh.
4. Tham gia ý kiến đình chỉ, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao.
5. Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định của Sở Ngoại vụ

Phân cấp thẩm quyền cho Sở Ngoại vụ xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Mời và tiếp đón các tổ chức PCPNN đến thăm, làm việc với Sở Ngoại vụ.
2. Thống nhất cho các đoàn PCPNN đến hoạt động trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN theo yêu cầu của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế này).

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 6. Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 5 Quy chế này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký của tổ chức PCPNN theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

3. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị về các tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động trong lĩnh vực và địa bàn có liên quan; kế hoạch hoạt động của các tổ chức PCPNN trong khuôn khổ chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các khoản viện trợ theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức PCPNN; kiến nghị Bộ Ngoại giao giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN và cá nhân thuộc tổ chức PCPNN tại tỉnh.

6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh cho Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

3. Phối hợp tham gia góp ý kiến trong việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và đình chỉ, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN.

4. Tham gia giám sát việc tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ

chức PCPNN, đặc biệt chú trọng những tác động liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

5. Theo dõi tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam của các tổ chức PCPNN.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các khoản viện trợ của các tổ chức PCPNN hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN theo đúng quy định pháp luật.

3. Chủ trì các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về tài chính đối với các khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo về công tác quản lý hoạt động, tiếp nhận và sử dụng viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Sở Dân tộc và Tôn giáo

1. Tham gia thẩm định, có ý kiến đối với các tổ chức PCPNN, các dự án viện trợ PCPNN liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc.

2. Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN trong quá trình triển khai thực hiện dự án và các đơn vị tiếp nhận, sử dụng viện trợ PCPNN thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc.

Điều 10. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, vận động viện trợ PCPNN.

Điều 11. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

1. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác vận động viện trợ PCPNN trên các lĩnh vực, định hướng ưu tiên viện trợ của tỉnh.

2. Tham gia góp ý kiến việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và đình chỉ, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN.

Điều 12. Các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Các cơ quan, đơn vị không được triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức PCPNN khi chưa có sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

2. Phối hợp tham gia góp ý kiến việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và đình chỉ, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách.

3. Hướng dẫn, theo dõi và phối hợp quản lý các tổ chức PCPNN thực hiện các quy định có liên quan.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPNN

Điều 13. Trách nhiệm tuân thủ pháp luật

1. Các tổ chức PCPNN được phép triển khai các hoạt động tại tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký hoặc đồng ý với nội dung đăng ký hoạt động trong trường hợp tổ chức chưa đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnh, chưa được cấp Giấy đăng ký hoặc triển khai các hoạt động ngoài chương trình, dự án đã được phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình hoạt động tại tỉnh, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, báo cáo Sở Ngoại vụ để tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

2. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đăng ký, tổ chức PCPNN thông báo kế hoạch triển khai hoạt động cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ).

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thi hành

1. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

3. Định kỳ hàng năm và khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định./